

1504307-32.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... vara da Infância. Respondeu por dois roubos, um em 2011 e outro 2019. Em relação à dosimetria da pena, no que tange à pena base, requeiro sejam as penas fixadas acima do mínimo legal, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, que ostenta condenação anterior pelo crime de roubo majorado, cuja extinção da pena superou 5 anos da data do fato, conforme ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

3ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, ., Jardim Teжереba - CEP 11440-900, Fone: 13-33862950 221,

Guarujá-SP - E-mail: guaruja3cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIRTUAL

Processo Digital nº:

1504307-32.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2353792/2021 e 6366/2021 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON SOUZA DA SILVA

Vítima:

LILIANE BIMBATI DE MOURA BRAATZ e outro

Data da Audiência:

13/04/2022

Aos 13 de abril de 2022, às 14:30 horas, videoconferência pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarujá, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM.Juiz de Direito Dr.EDMILSON ROSA DOS SANTOS, comigo assistente judiciário ao final nomeado, foi aberta a audiência de interrogatório, debates e julgamento, nos termos dos Provimentos CSM 2.444/20 e 2.557/20 e dos Comunicados CG 284/20 e 323/20 do Eg.TJSP, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram: a promotora, Dra.Juliana Montezuma Lacerda Haddad e o réu com defensora pública, Dra.Gabriela Galetti Pimenta. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas duas vítimas, uma testemunha comum e interrogado o réu, após entrevista reservada com sua advogada, não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, conforme link a ser certificado nos autos. Durante oitiva da vítima, o réu ficou com mais duas pessoas, assim identificados: 1-José Carlos Souza Nascimento, 2-Everton Souza da Silva e 3-Ademir Macena. (O MM Juiz advertiu, inicialmente, às partes, de forma expressa, conforme indicado no comunicado CG nº 471/2015 da Egrégia Corregedoria-Geral do TJSP (DJE de 22.04.15, página 20), que fica expressamente vetado e proibido a reprodução ou divulgação de imagens e áudios gravados em audiência, ou sua exibição a terceiros alheios ao processo, sem autorização prévia do Poder

Judiciário, advertindo-se às partes quanto às responsabilidades civis, criminais e administrativas em caso de utilização e divulgação indevidas do material gravado). Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva da testemunha Francisco Douglas Gomes do Nascimento. Em alegações finais, a promotora se manifestou: “MM.Juiz, o réu EVERTON SOUZA DA SILVA, qualificado a fl. 03, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, pois no dia 29 de dezembro de 2021, às 12h20, na Rua Afonso Câmara, nº 01, Parque Enseada, nesta cidade e comarca de Guarujá/SP, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça, 01 óculos, marca Rayban, avaliado em R\$ 500,00, pertencente à vítima Liliane Bimbati de Moura Braatz, e 01 bolsa, marca John John, avaliada em R\$ 2.000,00, pertencente à vítima Tania Santos Machado. Oferecida a denúncia essa foi recebida às fls. 98, em 19/01/22. Citado (fls. 105), o réu ofereceu resposta escrita às fls. 109/111. Folha de antecedentes criminais às fls. 54/61, denotando seus maus antecedentes (pelo delito de roubo majorado), bem como sua reincidência específica. Designada audiência de instrução, foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas, sendo o réu, ao final, interrogado. É o breve relato. Passo a me manifestar. Preliminarmente, requeiro o aditamento da denúncia para constar que foram praticados dois crimes de roubo em concurso formal, vez que uma única ação o réu atingiu patrimônios de duas vítimas, ferindo dois bens jurídicos distintos. Assim, imputa-se a ele a prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal. No mérito, entendo que a pretensão penal punitiva mereça ser julgada procedente. Sobretudo porque a materialidade e a autoria delitiva são certas, tanto em razão da prisão em flagrante do acusado, que foi preso ainda em poder dos bens de uma das vítimas, como pela prova orla produzida ao longo da instrução, senão vejamos. A vítima Liliane Bimbati de Moura Braatz, em juízo disse que foram roubadas por três indivíduos, mas somente um deles foi preso. Reconhece o réu, com o número dois. Estava saindo do apartamento da sua sobrinha e quando atravessaram a rua foram abordadas por uma pessoa de bicicleta e na sequência vieram mais dois e os três anunciaram o assalto. Estava com seus dois filhos e sua sobrinha. Eles levaram a bolsa da sua sobrinha com os pertences pessoais e seu levaram seu óculos de sol. Após o roubo eles fugiram e sua sobrinha começou a gritar, momento em que a guarda municipal ouviu e saiu em perseguição dos agentes, mas conseguiram abordar apenas o réu. A bolsa da sobrinha foi recuperada, pois estava com o réu, seu óculos não foi recuperado. Não conhecia o réu de data anterior. A vítima Tania Santos Machado, quando ouvida em juízo, afirmou que foi abordada por um indivíduo com cabelo amarelo. Foram abordadas por três indivíduos. Um a abordou, outro abordou a Liliane, que não viu o rosto e o outro abordou as crianças. A polícia conseguiu abordar apenas um deles. Dentre os três indivíduos que lhe foram apresentados, não tem condições de reconhecer o reu. Estavam saindo do seu apartamento, estava com a Liliane e os dois filhos dela, quando seu sobrinho chamou atenção de que tinha uma pessoa grudada na sua bolsa. Então ele começou a puxar sua bolsa e disse: “perdeu, perder”. Entregou sua bolsa e a Liliane entregou o óculos. Do filho adolescente da Liliane levaram o cooler. O cooler era seu, então apenas tiveram prejuízo patrimonial a Liliane e a si própria. Depois que eles subtraíram viu uma viatura da Guarda Municipal e começou a gritar. A guarda saiu em perseguição, mas apenas conseguiu prender um deles. O que acabou sendo preso em flagrante foi o que pegou a sua bolsa e conseguiu reconhecer na delegacia sem nenhuma dúvida. Os que abordaram a Liliane e o Matheus realmente não viu. Conseguiu recuperar sua bolsa, pois os policiais conseguiram pegar o rapaz ainda em poder da sua bolsa, apenas o óculos da Liliane não foi recuperado. Não conhecia o réu anteriormente. A testemunha Eliandro Ferreira de Oliveira, Guarda Civil Municipal, em juízo consignou que estavam em patrulhamento próximo ao local dos fatos, quando foram parados por populares, que informaram que indivíduos estavam subtraído pertences de duas vítimas. Foram até o local e eles já tinham fugido. Saíram em perseguição. Logo após visualizaram o réu em poder de uma bolsa feminina. Abordado, ele foi reconhecido pelas vítimas, assim como a bolsa localizada com ele. Não conhecia o réu de outras abordagens. Pois bem,

percebe-se claramente que os depoimentos das vítimas e da testemunha ouvida, além de firmes e uníssonos, são os mesmos exarados na fase policial, dando assim maior peso probatório aos relatos prestados em Juízo, de acordo com o que dispõe o artigo 155, caput, do Código de Processo Penal. Vale lembrar que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, no mais das vezes cometidos na clandestinidade, assume especial valia no esclarecimento dos fatos. Até porque, não conhecendo seus algozes, aquele que sofre o ataque em seu patrimônio não tem nenhum interesse senão o de esclarecer os fatos, sem levantar falsa imputação contra quem quer que seja. Friso ainda que nada há nos autos que desqualifique o depoimento do guarda municipal ouvido em juízo. É lógico que seu depoimento se insere nas restrições normais a toda e qualquer testemunha, inclusive em termos de credibilidade. Porém esta não sucumbe apenas pela condição funcional por eles ostentada, especialmente diante da fé pública que possui. No mais, a majorante do concurso de agentes foi devidamente comprovada ao longo da instrução probatória. Ressalto, ainda, que foram atingidos patrimônios de duas vítimas, de modo que o acusado deve responder por dois delitos de roubo em concurso formal de crimes, vez que numa única ação atingiu dois bens jurídicos distintos. Assim, presentes todos os elementos componentes da descrição típica dos delitos previstos no art. 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, a condenação do réu é de rigor. Em seu interrogatório judicial, EVERTON SOUZA DA SILVA confessou os fatos, disse que praticou o roubo, pois estava precisando de dinheiro. Estava vindo da praia com mais dois amigos e resolveram roubar a bolsa da vítima. Não levou o óculos da vítima, o óculos estava com ela. Sabe que o crime não compensa, estava tranquilo com sua família. Nunca respondeu por nenhum ato infracional na vara da Infância. Respondeu por dois roubos, um em 2011 e outro 2019. Em relação à dosimetria da pena, no que tange à pena base, requeira sejam as penas fixadas acima do mínimo legal, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, que ostenta condenação anterior pelo crime de roubo majorado, cuja extinção da pena superou 5 anos da data do fato, conforme fls. 54/61, devendo a pena base ser aumentada pelos maus antecedentes. Na segunda fase de aplicação da pena, para ambos os crimes, presente a circunstância agravante da reincidência específica, conforme certidão e folha de antecedentes criminais acostadas às fls. 54/61. Presente, ainda, a circunstância atenuante da confissão. Já na terceira fase da dosimetria, também para ambos os delitos, presente a causa de aumento da pena prevista no §2º, inciso II, do Código Penal, razão pela qual as penas devem ser majoradas. Considerando o concurso formal de dois crimes de roubo, deve-se aplicar o aumento de 1/6, nos termos do art. 70, do Código Penal, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça: "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL. NÚMERO DE INFRAÇÕES. REGIME MAIS GRAVOSO E IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.(...) 5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em concurso formal, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro

este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Assim, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Precedentes. No caso, considerando a prática de 6 condutas criminosas, correta a elevação da pena a 1/2, com fundamento no art. 70 do CP e na jurisprudência desta Corte. (...) (AgRg no AREsp 1910762/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) – grifo nosso." Tendo em vista a pena a ser concretamente aplicada, os maus antecedentes e a reincidência específica do acusado, o cumprimento da reprimenda deverá iniciar-se em regime fechado (art. 33, § 2º, "a", e §3º do CP). Diante da pena imposta, dos maus antecedentes, da reincidência específica e por se tratar de crime com grave ameaça contra a pessoa, descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme disposto no

art. 44, do Código Penal. Pelas mesmas razões, igualmente descabida a suspensão condicional da pena. Ante o exposto, aguarda o Ministério Público a procedência da ação, com a condenação do réu, nos exatos termos expostos". Pela defensora pública foi manifestado: MM.Juiz, é caso de improcedência da ação penal. A vítima Liliane, em sede de reconhecimento, narrou que foram atacados por três pessoas. A que furtou o seu rayban não foi presa, mas a que furtou objeto da sua sobrinha foi o réu, com a placa 2. Narrou que estavam saindo do apartamento da sua sobrinha. Quando atravessaram a rua, foram abordadas por uma pessoa de bicicleta. Chegaram outras duas, pedindo os pertences. Estava com seus dois filhos e uma sobrinha. Não mostraram qualquer arma. Levaram a bolsa da sua sobrinha com pertences. Da depoente, levaram os óculos de sol. Sua sobrinha começou a gritar e havia uma viatura da guarda municipal por perto. A viatura foi atrás deles e conseguiu deter apenas um. Foi recuperada a bolsa dela, com o que tinha dentro. A bolsa estava em poder do acusado. A vítima Tânia, em sede de reconhecimento, não reconheceu nenhuma das pessoas perfiladas. Uma pessoa abordou a depoente, outra pessoa abordou a Liliane e uma terceira abordou os adolescentes. Não pode dizer que nenhum dos perfilados participou. Estavam saindo e seu sobrinho mostrou uma pessoa que estava grudado na sua bolsa. Ele disse "perdeu, perdeu, perdeu" e puxou a bolsa. Se apavorou e entregou a bolsa. Da Liliane, acabaram levando só os óculos, não a bolsa. Levaram um cooler também. Era seu. Eles tinham deixado a bicicleta na esquina. Eles pegaram e saíram pedalando. A depoente gritou e havia uma viatura ali perto. Os agentes correram cerca de um quarteirão e a polícia pegou um deles. No momento, reconheceram sem dúvida como uma das pessoas que praticou o roubo. Foi a pessoa que pegou a sua bolsa. A bolsa foi recuperada, mas os óculos ficaram com um dos rapazes que fugiu. O cooler ficou onde estava, porque aparentemente arrebitou a alça. O guarda municipal Eliandro narrou que estavam em patrulhamento perto do local dos fatos quando foram parados por populares, que informaram que havia indivíduos tentando subtrair pertences de duas vítimas. Foram ao local, mas eles já tinham fugido. Populares indicaram o sentido para o qual teriam ido. Encontraram o réu em posse de uma bolsa feminina. Ele foi reconhecido pela vítima na delegacia. Não conhecia o réu. Reconheceu-o como a pessoa que foi presa. O réu confessou os fatos. Estava passando por uma dificuldade relacionada à pandemia. Se arrependeu e cometeu o delito. Estavam vindo da praia com dois amigos. Não estavam armados. Pediram a bolsa. Eram três pessoas. Um rapaz que parecia ter cerca de 30 anos e as duas moças. Não levaram os óculos da Liliane. Está arrependido. Pois bem. Como se verifica, a prova acusatória cinge-se à frágil palavra das vítimas, que inclusive apresentaram contradições. A vítima Liliane narrou que o réu teria sido a pessoa que abordou Tania. No entanto, Tania afirmou que não teria como reconhecer qualquer dos perfilados, já que nenhum deles seria o responsável pela sua abordagem. Frágil, portanto, o reconhecimento realizado por Liliane. O depoimento dos guardas, por sua vez, baseia-se nas palavras das mesmas vítimas. Assim, a prova é sobremaneira frágil. Caso assim não se entenda, passa-se às teses subsidiárias: i) inicialmente, é de rigor a desclassificação do delito para o delito de furto. Com efeito, da narrativa de ambas as vítimas, não se extrai qualquer menção a ameaça por parte dos réus. Também não houve violência física e não foi mostrado qualquer objeto potencialmente lesivo. Assim, não houve caracterização do delito de roubo, mas tão somente do delito de furto; ii) requer-se ainda o afastamento do concurso formal de crimes, já que não há demonstração de fato de que tenham sido dois os patrimônios afetados. Paira dúvida sobre a efetiva subtração dos óculos de Liliane, já que o réu, mesmo confesso, afirmou que esse objeto não foi levado. Assim, trata-se de crime único, motivo pelo qual requer-se o afastamento do concurso formal; iii) em relação à dosimetria, requer-se a fixação da pena base no mínimo legal e a incidência da atenuante da confissão espontânea; iv) por fim, no que toca ao regime, requer-se a fixação do regime mais brando de acordo com a pena fixada, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis e o arrependimento demonstrado pelo réu. v) Por fim, considerando que o réu está preso há mais de quatro meses pelo presente delito e mostrou-se colaborativo com a justiça, sem qualquer intenção de tumultuar o feito ou furtar-se à aplicação da lei penal, requer-se a concessão do direito de responder em liberdade". PELO MM JUIZ FOI

PROFERIDO A SEGUINTE SENTENÇA: VISTOS. Sentencio em audiência. 1) Recebo o aditamento oferecido acima pelo MPESP, para constar que o réu está sendo processado por infração do CP art. 157 §2º, II, (roubo qualificado pelo concurso de agentes), contra duas vítimas, em duplo concurso formal de crimes. A Defesa Técnica e o acusado estão cientificados na própria audiência. 2) Homologo a desistência de oitiva do guarda municipal Francisco Douglas. 3) Declaro encerrada a instrução. 4) SENTENÇA no termo: 5) EVERTON SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, foi preso em flagrante aos 29/12/2021 (fls. 01-25); teve prisão decretada na audiência de custódia (fls. 71-73); sendo denunciado de fls. 94-95, com aditamento de fls. 115, 123, e acima. Denúncia recebida aos 15/01/2022 (fls. 98). Citado pessoalmente, ingressou patrocínio pela DEFENSORIA PÚBLICA. Petição defensiva de fls. 109-111. Decisão interlocutória de fl. 123-125. É o suficiente RELATÓRIO do essencial. 6) Na audiência virtual hoje realizada, foram ouvidas duas vítimas, e um guarda municipal que atendeu a ocorrência de 29/12/21; ao final o réu entrevistou-se com Defensoria Pública e foi interrogado. 7) Recebo e examino as alegações finais do MP e da Defesa, acima ofertadas; e proleto o julgamento desde logo, pela urgência de réu preso. 8) Fundamento e DECIDO: a ação penal é parcialmente procedente. 9) O réu, EVERTON SOUZA DA SILVA, espontaneamente CONFESSOU sua responsabilidade pelos fatos da denúncia, ao ser ouvido nesta audiência. O réu declarou que estava passando necessidades materiais devido à crise desemprego criada pela "pandemia"; que estava na via pública com outros colegas, viram as vítimas, duas moças e um menino, e foram até elas, mediante simulação, mas sem usar nenhuma arma ou agressão física, puxaram bolsas e pertences e buscaram se evadir. Ocorre que os Guardas Municipais logo apareceram e o pegaram, sendo o réu preso em flagrante, com a bolsa da vítima. O réu EVERTON relata que 'devolveu a bolsa' da vítima que por ele foi abordada, e entregou tudo que tinha com ele, não ficou com nada da vítima. 10) A vítima LILIANE, ao ser ouvida nesta audiência, reconheceu positivamente o réu (placa 02, sentado em meio a três homens); Liliane relatou os mesmos fatos narrados pelo réu, corroborando a ocorrência do roubo; disse que vinha com sua sobrinha Tania, e mais o sobrinho adolescente que carregava um "cooler" de bebidas ao veraneio, com as respectivas bolsas e pertences, quando foram surpreendidas e cercadas por três indivíduos, que as ameaçaram e lhes arrebataram as bolsas e pertences. A guarda municipal foi logo acionada e deteve somente um dos três roubadores; dois fugiram. O réu Everton, da placa 02, foi detido e reconhecido na Delegacia. 11) A outra vítima, TANIA, relatou os mesmos fatos, mas disse que foi abordada por outro dos roubadores, que não era o réu, e por isso não consegue reconhecer ninguém na audiência. 12) Por fim, o guarda municipal ELIANDRO, ouvido em juízo, reconheceu positivamente o réu e confirmou os mesmos fatos do flagrante de 29/12/2021; que o réu foi detido com a bolsa de uma das vítimas; outros roubadores fugiram. 13) Entendo que a confissão judicial do réu está corroborada pelos demais elementos de provas colhidos na audiência. 14) O réu praticou delito de ROUBO QUALIFICADO pelo CONCURSO DE AGENTES, porquanto está bem caracterizado que havia outros dois indivíduos que o auxiliaram na empreitada criminosa, os quais fugiram do local. 15) Contudo, a meu sentir, reputo que trata-se de CRIME TENTADO, pois o réu foi detido nas imediações do próprio local, e a "res furtiva" que estava com EVERTON foi eficazmente recuperada; de tal modo que o agente não conseguiu evadir-se do local levando o produto da rapinagem pretendida, o que caracteriza o "conatus", sendo ele impedido de locupletar-se com patrimônio da vítima graças à rápida e exitosa intervenção dos Guardas Municipais, que logo o perseguiram e impediram que fugisse com a "res furtiva". 16) Finalmente, o réu deve responder pela concurso formal de infrações, posto que a prova oral indicou que foram simultaneamente atacados os patrimônios de diferentes vítimas. 17) Passo a dosimetria de penas: 18) O réu EVERTON SOUZA DA SILVA é portador de Maus antecedentes criminais, conforme consta de fls. 54-56. Todavia, o réu CONFESSOU, e a confissão COMPENSA seus Maus antecedentes; autorizando manter a pena-base no piso legal de 4 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa. 19) Pelo concurso de agentes, elevo sua pena de 1/3 (terça-parte); chegando ao patamar de 5 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa. 20) Devido ao "conatus", acima reconhecido, reduzo a pena do réu de 1/3 (um-terço), na fração

minima do paragrafo unico do CP art. 14. Assim, trazendo a pena do réu para 3 anos, 6 meses e 20 dias; e pagamento de 9 dias-multa. 21) Pela pluralidade de vítimas, aumenta-se a pena do réu de 1/6 (sexta-parte), com fulcro CP art. 70; - definindo-se a reprimenda do réu em 4 (quatro) anos, 1 (hum)mes e 23(vinte e tres) dias de reclusão, e pagamento de 11(onze) dias-multa. 22) Devido aos maus antecedentes do réu, e por se tratar de roubo qualificado, seu regime inicial será o FECHADO. 23) Ponderando-se que o réu já está preso há mais de 110 dias, desde o flagrante de 29/12/21 até agora; excepcionalmente, DEFIRO-LHE O DIREITO DE APELAR SOLTO. EXPEÇA-SE ALVARA DE SOLTURA CLAUSULADO. 24) Por todo exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, conforme indicado na fundamentação, e CONDENO o réu EVERTON SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso em CP art 157 §2º, II, c/c CP art 14, II, e CP art 70; - nas penas de em 4 (quatro) anos, 1 (hum)mes e 23(vinte e tres) dias de reclusao, e pagamento de 11(onze) dias-multa; em regime inicialmente FECHADO; apelando solto. Sem direito a conversao em penas alternativas, por falta de pressuposto legal.Apelando solto. Sentença lida e PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. 25)Após o transito em julgado, anote-se o rol de culpados, oportunamente expedindo-se mandado de prisão para cumprimento das penas remanescentes, fazendo-se as comunicações necessárias. PRIC.NADA MAIS. Eu, _____, Jeferson Gonçalves, Assistente Judiciário, digitei.